REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

Oggetto: DGR 1036/2022 - Approvazione delle modalità di accesso ai servizi di TPL automobilistici regionali, con strumenti elettronici convenzionalmente riconosciuti dai circuiti bancari nell'ambito dell'implementazione del sistema di bigliettazione elettronica regionale MARTA (Marche Trasporti App).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Mobilità e TPL dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Mobilità e TPL e la dichiarazione dello stesso che l'atto non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Infrastrutture e Territorio;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. Di approvare coerentemente ai punti 2 e 3, lettera a), dell'allegato allegato A della DGR 1036/2022 le modalità di accesso ai servizi di TPL automobilistici regionali con strumenti elettronici convenzionalmente riconosciuti dai circuiti bancari (Europay, MasterCard, VISA), di nuova introduzione nell'ambito del progetto MARTA;
2. di modificare pertanto per le finalità di cui al punto precedente, la DGR 1036/2022, inerente la disciplina del sistema delle tariffe dei servizi di TPL, sostituendo l'allegato alla stessa con l'allegato A alla presente deliberazione, che viene integrato con un nuovo punto 5 denominato "Accesso elettronico diretto a bordo bus con gli strumenti convenzionalmente riconosciuti dai circuiti bancari e con logiche di tariffazione al miglior prezzo";
3. di stabilire che la "Tariffa base" (Tb) di cui al punto 5 dell'allegato A alla presente deliberazione è fissata in prima applicazione pari ad euro 2,00 (due/00).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Francesco Maria Nocelli
Documento informatico firmato digitalmente

Francesco Acquaroli
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- *Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;*
- *D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";*
- *L.R. 24 dicembre 1998, n. 45 e s.m.i. "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche";*
- *L.R. 22/04/2013, n. 6 "Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale";*
- *D.A.C.R. n. 86 del 22/10/2013 "Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale 2013/2015 -art. 2 L.R. 6/2013";*
- *D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 255 del 27 ottobre 2016 inerente regole tecniche per l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili nel territorio nazionale;*
- *D.G.R. n. 865 del 15/07/2019 "L.R. n. 45 del 24/12/ 1998, art. 6, lett h) -D.A.C.R. n. 86 del 22/10/2013. Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Marche e le Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale per l'implementazione del "Sistema unico di bigliettazione elettronica per i servizi di TPL regionale e locale". Attuazione PORFESR Marche 2014/2020 Intervento 14.2.2 e Piano Investimenti 2019/ 2021 L.R. n. 5212018";*
- *DGR n. 1228 del 5 agosto del 2024 "Interventi a favore del TPL automobilistico delle Marche – Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Marche e Gestori del TPL automobilistico sulle risorse per la gestione dei servizi nel periodo 01/01/2015 – 31/12/2019 e 01/01/2022 – 31/12/2023";*
- *D.G.R. 1036 del 08/08/2022 "L.R. n. 45/98, art 24 – Tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma. Misure urgenti sulla disciplina del sistema tariffario di cui alla DGR 1804/2012 e sull'adeguamento dell'andamento del prezzo dei biglietti di corsa semplice di cui alla DGR 702/2015.";*
- *D.G.R. 837 del 04/06/2025 "Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Marche e le Società di Trasporto Pubblico Locale per la costituzione e il funzionamento di un tavolo permanente incaricato di gestire le politiche tariffarie del sistema di bigliettazione elettronica regionale MARTA (Marche Trasporti App).";*
- *D.G.R. n…… del …….. recante "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente l'approvazione delle modalità di accesso ai servizi di TPL automobilistici regionali, con strumenti elettronici convenzionalmente riconosciuti dai circuiti bancari*

nell'ambito dell'implementazione del sistema di bigliettazione elettronica regionale MARTA (Marche Trasporti App)".

- *D.G.R. 381 del 17/03/2025 "Articoli 4, comma 3, lettere b), e) e f), 11, commi 2 lettere b), c) , d) e e) e 12, comma 3, legge regionale n. 18/2021 – Ridefinizione e pesatura delle strutture organizzative della Giunta regionale, parziale ricollocazione delle posizioni non dirigenziali e riassegnazione tra Dipartimenti del personale interessato. Revoca delle deliberazioni n. 1204/2021 e n. 1523/2021 e s.m.i.";*
- *DGR 987 del 24.06.2025: "Articoli 4, comma 3, lettera c), 11 comma 2, lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi dirigenziali delle Direzioni e dei Settori istituiti nell'ambito dei Dipartimenti della Giunta regionale.".*

Motivazione

La L.R. 45/1998, in conformità agli indirizzi stabiliti dal D.Lgs. 422/1997, disciplina l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alla Regione nella materia del trasporto pubblico regionale e locale. La L.R. 6/2013 ha poi modificato le regole attinenti alla governance del settore, come stabilite dalla L.R. 45/1998, ridefinendo in particolare la ripartizione delle funzioni tra Regione, Province e Comuni.
Con la L.R. 13/2015, attuativa della cd. "legge Delrio" (Legge 56/2014), sono state fatte oggetto di riordino e trasferite alla Regione una serie di funzioni provinciali dettagliatamente individuate.

In particolare, il Programma Triennale Regionale dei Servizi (PTRS) 2013-15, approvato dall'Assemblea Legislativa con DACR n.86/2013, prevede al paragrafo 4.3 l'individuazione di un sistema integrato di tariffe e l'informatizzazione dei sistemi di emissione, pagamento e obliterazione dei titoli di viaggio e di rilevamento del traffico sul sistema del trasporto pubblico locale, attraverso l'attivazione di un sistema di bigliettazione elettronica (SBE) esteso a tutto il territorio regionale per permettere ai viaggiatori di usufruire dei diversi modi di trasporto utilizzando un unico titolo di viaggio.

Tale attività è stata attivata dal Protocollo di intesa approvato con D.G.R. n. 865 del 15/07/2019, a cui si rinvia per ulteriori dettagli, ed è stato sottoscritto dai gestori del Trasporto Pubblico Locale delle Marche in data 16/07/2019.
La Regione Marche, oltre al ruolo propulsivo ed indirizzo già indicato nei documenti di programmazione già sopra indicati, ai fini della supervisione dell'attuazione del progetto, rispetto ai criteri di indirizzo stabiliti con la richiamata DGR n. 865/2019, ha istituito un ristretto Tavolo Tecnico (TT) permanente rappresentativo dei soggetti attuatori e della Regione stessa.

Più recentemente e dopo le diverse fasi progettuali di sviluppo, le Società di Trasporto Pubblico Locale delle Marche, con il Protocollo d'intesa approvato dalla DGR n. 1228 del 5 agosto del 2024, hanno assunto ulteriori impegni tra cui:
- attivare un tavolo tecnico congiunto tra le aziende medesime e la Regione Marche, che affronti la transizione dell'utilizzo del sistema di bigliettazione elettronico MARTA da una logica di bacino transitoria, ad una logica di sistema unico regionale entro il 2025. Tale tavolo dovrà affrontare il tema dal punto di vista tecnico, fiscale, tariffario, commerciale, nonché sotto il profilo

della tutela dei dati personali ai sensi del vigente GDPR - Regolamento 2016/679.

Con D.G.R. 837 del 04/06/2025 è stata approvata la Convenzione tra la Regione Marche e le Società di Trasporto Pubblico Locale per la costituzione e il funzionamento del tavolo permanente incaricato di gestire le politiche tariffarie del sistema di bigliettazione elettronica regionale MARTA (Marche Trasporti App).
Detto tavolo, nelle more dell'approvazione e della sottoscrizione della Convenzione costitutiva, ha avviato i lavori, in particolare affrontando la modalità di accesso diretto ai servizi di TPL automobilistici regionali con strumenti bancari (carte di credito e debito, fisiche e virtualizzate) secondo le regole definite dai circuiti bancari stessi denominate "EMV" (Europay, Mastercard e Visa), nell'ambito dell'implementazione del sistema di bigliettazione elettronica regionale. Tale modalità è del tutto nuova per il contesto regionale, si affianca, non sostituendolo, al sistema tariffario ordinario. Per tale motivo sono necessarie regole ad hoc. In particolare, si richiamano le ultime sedute del 03/07/2025 e 17/07/2025 dove si sono declinate in un documento tecnico, le diverse interlocuzioni ed ipotesi preliminari poi confluite in un modello tariffario da applicare alla modalità EMV.
Si sono discussi ed approvati i seguenti aspetti di caratterizzazione della soluzione EMV che verrà adottata nel sistema di bigliettazione MARTA:

1. REGOLE TARIFFARIE;
2. MODALITÀ D'USO;
3. SCHEMA TARIFFARIO URBANO, EXTRAURBANO E COMBINATO;
4. CRITERIO DI RIPARTIZIONE DEI RICAVI (CLEARING).

Tali aspetti sono più dettagliatamente descritti al punto 5 dell'allegato A alla presente deliberazione.
Sebbene il Tavolo Tariffario non abbia deliberato sull'importo della cosiddetta "Tariffa base" (Tb), valore che è la variabile del modello complessivo approvato, si è lungamente dibattuto e dal punto di vista dell'applicazione del modello tariffario EMV in fase di adozione si è presa a riferimento la somma di due euro. Tuttavia, si è ritenuto di lasciare, nell'abito delle rispettive competenze, la determinazione finale alla Regione. Il modello descritto al citato punto 5 dell'allegato, infatti calcola le varie combinazioni di tariffa in funzione della Tb, che in sede di prima applicazione si ritiene di confermare a due euro, con la riserva di verificarne l'effetto nei successivi dodici mesi, sia in termini degli effettivi passeggeri trasportati che impiegheranno tale modalità, sia in termini di impatto economico sui ricavi aziendali.

Si rappresenta, altresì, che con D.G.R. …./2025 è stata disposta la richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) che si è espresso …….

Per quanto esposto si propone l'adozione del presente atto.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Giovanni Romanini
Documento informatico firmato digitalmente

REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MOBILITÀ E TPL

La sottoscritta considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Dichiara, altresì, che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria e, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
Cinzia Montironi
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.
Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Nardo Goffi
Documento informatico firmato digitalmente

FIRMATARI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO